主題精選：建物拆除補償 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 建物拆除之補償標準
發布日期: 2026-01-22
內文
• (一) 合法建物拆除之補償：建物現值=重建價格–建物折舊合法建物拆除之補償有二項標準：
1. 以重建價格補償：建物拆除補償係以重建價格為補償標準。換言之，雖建物為中古屋，仍
以重建之新成屋價格予以補償，不扣除建物折舊。其原因是如以建物現值（即重建價格扣
除建物折舊之殘餘價格）補償，將使原建物所有權人無法以其補償金額再去興建同一區
位、同一品質及同一面積之建物。如土地徵收對於建物，採重建價格補償即是（徵§31
I）。
2. 以建物現值補償：建物拆除補償標準係以重建價格扣除建物折舊，以其殘餘價格為補償標
準。例如： (1)都市更新權利變換而拆除建物（都更§57 V）。 (2)市地重劃而拆除建物（平
§62-1 II）。 (3)照價收買土地而一併收買建物（平§34）。上開三種情形，原建物所有權人無
須以其補償金額再去興建建物，故以建物現值補償。
綜上，合法建物拆除以建物現值補償為原則，以重建價格補償為例外。 (二)違章建築拆除之補
償：
1. 原則：不予補償。如土地徵收對於違章建築，不予補償（徵§5 I③、III）。
2. 例外：專案處理。如都市更新權利變換對於舊違章建築，可採分配房地處理（都更§62）。
【註】
1. 平：平均地權條例。
2. 徵：土地徵收條例。
3. 都更：都市更新條例。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下